

1521293-15.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... 18 anos, destacando-se processos por roubo e porte ilegal de arma de fogo (fls. 149/158). Quanto ao mérito, a ação penal deve ser julgada procedente. O dolo por parte do acusado é incontroverso, pois tal relataram os PMS em Juízo, o denunciado recebeu a moto de um desconhecido, o qual não soube identificar ou qualificar. De acordo com os milicianos, a moto era conduzida pelo réu sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521293-15.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521293-15.2021.8.26.0228 PD 1220/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY VIANA DE FRANÇA ALVES

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 06 de dezembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Pedro André Picado Alonso, presente o réu Wesley Viana de França Alves, acompanhado pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência.

Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressalvando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for. Requer, ainda, diante da primariedade técnica do réu, a manifestação do Ministério Público acerca do oferecimento de ANPP - Acordo de Não Persecução Penal ao mesmo."

A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa, foi dito que desistia da oitiva da testemunha Guilherme Paulo Lopes, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não

tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarada encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.

Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: Alegações finais orais colhidas por meio de áudio e vídeo, gravadas em mídia própria juntada aos autos. Em síntese, manifestou-se sobre o não cabimento de proposta de ANPP ou de suspensão condicional do processo. Quanto ao mérito requereu a procedência da ação nos moldes da denúncia.

Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: “MM Juiz, WESLEY VIANA DE FRANÇA ALVES, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais, da forma que segue. O réu foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia. A denúncia foi recebida, o réu foi citado pessoalmente, apresentou resposta à acusação. Durante a instrução processual, foram ouvidos dois policiais militares que fizeram a abordagem do réu e, ao final, o acusado foi interrogado. Finda a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. Porém, em que pesem seus judiciosos fundamentos, a ação penal é improcedente, como se passa a demonstrar. No que concerne ao mérito, a ação penal é improcedente, já que, da acurada análise do conjunto fático-probatório produzido em juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório (CF, art. 5º, LIV e LV, c.c. CPP, art. 155), a autoria delitiva não restou cabalmente comprovada. O PM AMAURY CHAIB SIQUEIRA CABRAL, em juízo, declarou que estava em patrulhamento com seu parceiro quando viram dois indivíduos em uma motocicleta efetuando manobras perigosas. Wesley tentou se evadir, não teve êxito e foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes da moto. Viu que a moto tinha ligação direta. Viu que tinha sinais nítidos de adulteração de chassi e de motor. Os indivíduos não sabiam precisar origem da moto e Wesley foi indiciado. O garupa foi colocado como testemunha. A moto estava ligada sem a chave em ligação direta por fios ou por miolo virado sem a chave. Wesley disse que pegou a moto emprestada e que estava dando umas voltas. Não se recorda quem Wesley indicou como proprietário da moto. Nenhum documento da motocicleta foi apresentado. Parece que no local dos fatos, o réu deu outro nome, como Emerson. O PM EVERTON FELIX LEITE, em juízo, afirmou que na data do fato estavam em patrulhamento de rotina de ROCAM quando avistaram dois indivíduos em motocicleta cinza de pequeno porte fazendo manobras perigosas. Tentaram abordagem, mas empreenderam fuga. Foram abordados e na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Em vistoria veicular, havia sinais de adulteração de chassi e motor, além do miolo rompido com ligação direta. Não se lembra se era ligação com fio. Diante disso, os indivíduos foram conduzidos ao DP. Wesley disse que tinha pego emprestada a moto; não se recorda sobre documento da moto. O acusado WESLEY VIANA DE FRANÇA ALVES, em seu interrogatório, disse que os policiais abordaram, não deu fuga. Parou. Foi abordado. Estava entregando pizza. Os policiais viram que a moto tinha adulteração no chassi e no motor. Falou que tinha pego a moto emprestada. Pegou na vila e não costumam pedir documentação das motos que andam. Na delegacia, não prestou depoimento. Não tem carta para dirigir moto. Mas é o jeito de trabalhar que tinha, tem filho. Não tinha conhecimento de que tinha ligação direta. As motos novas não liga no fio, só com chave. Desse modo, somente restou provado que o réu estava na posse do veículo, conforme confessou em seu interrogatório, contudo não há qualquer prova, sequer indício, de que o acusado sabia da origem ilícita do bem. Não há inversão do ônus da prova em material processual penal. Das provas colhidas nos autos não se tem indício e muito menos certeza da autoria. Não se olvide que, em matéria de Direito Penal, o ônus probatório recai, integralmente, sobre a acusação. Ainda que o réu permaneça silente ou seja revel, o ônus de provar o delito, em todos os seus elementos, não deixa de ser da acusação – trata-se de decorrência lógica do princípio constitucional do “in dubio pro reo”. No processo penal, não há

distribuição de cargas probatórias, tanto pelo fato de o acusado estar protegido pela presunção de inocência, quanto pelo fato de que a principal alegação é feita, primeiramente, pela acusação, quando oferece a peça acusatória. De tudo quanto exposto, se depreende que, ao menos, resta dúvida fundada sobre a autoria delitiva da receptação ser interpretada em favor do réu, por imposição do estado constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII). A incerteza não compactua com o juízo normativo exigido para a condenação. Como se sabe, o Direito Penal exige a convicção plena do julgador, ancorada em dados objetivos, concretos, irrefutáveis. A dúvida, menor que seja, milita em favor do acusado, como determina o secular princípio do in dubio pro reo (Constituição Federal, art. 5º, LVII). O tipo penal disposto no artigo 180, "caput", do Código Penal, dispõe como uma de suas causas o "saber ser produto de crime", o que não restou comprovado com o depoimento, nem no decorrer do processo e solução contrária é mera suposição. Desse modo, requer seja a ação julgada improcedente, para que o acusado seja ABSOLVIDO com fundamento no artigo 386, IV ou VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento de RECEPÇÃO CULPOSA, pois o acusado tomou os cuidados possíveis para transitar com o veículo: pegou na vila onde mora de um conhecido emprestada para trabalhar como entregador de pizza. No tocante a dosimetria da pena, em caso de eventual condenação, requer seja a pena base fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Processo posterior pelo qual está preso não gera maus antecedentes e, como ainda não há sentença, sequer se presta a fundamentar aumento no vetor personalidade. O acusado é primário e de bons antecedentes. Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade. Requer, ainda, a fixação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º do Código Penal e das Súmulas nº 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Por fim, finda a instrução criminal e ausentes as hipóteses ensejadoras da constrição cautelar, requer o direito de apelar da sentença em liberdade já que nesse estado se encontra e estão ausentes os requisitos da decretação de prisão cautelar."

Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. WESLEY VIANA DE FRANÇA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque em 03 de setembro de 2021, por volta das 20h00min, na Rua Figueira da Polinésia, altura do nº150, Ermelino Matarazzo, Comarca de São Paulo, foi surpreendido por Policiais Militares na posse e condução da motocicleta Honda/CG160Start, ostentando as placas RBF-8J54, a qual recebeu, ciente de que era produto de crime (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 05 e laudo pericial de fls. 119/125). Recebida a denúncia (fls. 132/133), o réu foi citado (fls. 215/216) e houve apresentação de resposta à acusação (fls. 221). Durante a instrução processual foram ouvidos os dois Policiais Militares responsáveis pela prisão do acusado. O réu foi ao final interrogado. O Ministério Público, em sede de debates orais, pediu a condenação; A Defesa requereu a improcedência da ação penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, pretendeu: o reconhecimento da forma culposa; a pena no patamar mínimo; a substituição por restritiva de direitos nos termos do artigo 44 do CP; o regime aberto; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Preliminarmente consigno que não cabe ANPP ou suspensão condicional do processo, pois o acusado Wesley é um delinquente contumaz, desde a menoridade (fls. 42), o qual ostenta registros criminais, depois de completar 18 anos, destacando-se processos por roubo e porte ilegal de arma de fogo (fls. 149/158). Quanto ao mérito, a ação penal deve ser julgada procedente. O dolo por parte do acusado é incontroverso, pois tal relataram os PMs em Juízo, o denunciado recebeu a moto de um desconhecido, o qual não soube identificar ou qualificar. De acordo com os milicianos, a moto era conduzida pelo réu sem a correspondente CNH. O acusado empinava e realizava manobras perigosas na via, mesmo com um garupa no motociclo. Ao ser abordado, os PMs disseram que eram visíveis os sinais de adulteração do motor e do chassi, sendo que havia ligação direta na ignição que estava com o miolo rompido. Interrogado em Juízo, o réu não soube esclarecer sobre

a procedência da motocicleta. Confirmou a obliteração dos sinais identificadores e disse que realmente recebeu a moto sem qualquer documento de origem, de um indivíduo desconhecido. Wesley é indivíduo pernicioso, envolvido em diversos outros delitos, destacando-se roubo e porte ilegal de arma de fogo (vide fls. 149 e seguintes). Ressalto que o delito de receptação, por sua própria natureza, sempre é cometido às ocultas, clandestinamente. Quando da negativa por parte dos envolvidos, tem-se que a aferição do dolo – elemento subjetivo do tipo – não é possível de forma direta ou positiva, porque não há como se perscrutar o foro íntimo dos agentes. Mas a comprovação de que o réu sabia da ilícita procedência da “res”, pode ser deduzida de sua índole, do seu modus operandi, da falta de justificativa apresentada e das demais circunstâncias que envolvem a infração. O réu, no caso dos autos, longe de demonstrar boa fé: o réu sequer era habilitado; não conduzia o veículo da forma regulamentar; fugiu da abordagem dos PMS; não identificou de quem recebeu a moto; não tinha CRLV ou documento de origem; não soube explicar porque o veículo funcionava com ligação direta / miolo de ignição violado; e chegou a dizer que realmente havia adulteração dos sinais identificadores. Destarte, a posse injustificada de bem, produto de crime, enseja daquele com quem a “res” foi encontrada, demonstração estreme de havê-la recebido por modo lícito, invertendo-se o ônus da prova, mesmo porque a prova de uma alegação que retira a tipicidade de um fato reputado como crime, deve necessariamente incumbir de maneira inequívoca a quem a fizer. Neste sentido: “Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (TACRIM-SP – AC – Rel. Passos de Freitas – BMJ 91/6 e RDJ 18/66). No caso dos autos, a ilegítima posse da “res” não foi justificada a contento, estando patente o dolo, dado o proceder do agente, sua índole e as comprometedoras circunstâncias em que foi flagrado. Enfim, conforme se depreende dos autos, não há dúvida acerca da autoria criminosa, da materialidade delitiva e do dolo inerente ao cometimento do crime descrito na denúncia. A ciência da procedência ilícita do motociclo advém das circunstâncias do recebimento de um desconhecido, nas condições supra mencionadas. Portanto, os elementos amealhados nas duas fases procedimentais comprometeram sobremaneira o acusado, levando certeza quanto à materialidade delitiva e à autoria do crime tipificado no artigo 180, “caput”, do Código Penal. Mister se faz a formalização do decreto condenatório e a imposição da pena correspondente. Diante da personalidade perniciosa e avessa aos padrões de sociabilidade, fixo a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa. Por conta da atenuante da menoridade penal relativa, diminuo a sanção para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Inexistindo outras circunstâncias capazes de influírem na dosimetria da sanção, torno a sanção supra como definitiva. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu WESLEY VIANA DE FRANÇA ALVES, RG 38.457.054 e CPF 453.854.208-32, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a sanção corporal por prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, a ser regulamentada no Juízo das Execuções. Na hipótese de descumprimento das condições impostas, o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime aberto, facultado o apelo em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA